

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2538

นาย บวบ บุญเฉลิมรัตน์
นางสาว สัญญา สายสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์เป็นเพียง ผู้เช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัยเมื่อโจทก์ซึ่งเป็น เจ้าของบ้านอัน
เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นพิเศษจากการกระทำของจำเลย
ย่อมมี อำนาจฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา1337

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย และ บริวาร ระงับ การ รบกวน ใช้สิทธิ ครอบ
ครอง ที่ดิน ให้ รื้อถอน เฝิง ออก ไป ให้ พ้น ที่ดิน ชายตลิ่งหน้าที่ ดิน ที่ โจทก์ เช่า

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ได้ ปลูก เฝิง สำหรับ จอด เรือ และ เฝ่า เรือที่
บริเวณ ริมตลิ่ง คลอง แม่กลอง ซึ่ง เป็น ที่สาธารณประโยชน์ ห่าง จากบริเวณ บ้าน
โจทก์ ประมาณ 3 วา โจทก์ ไม่มี สิทธิ ใด ๆ ใน ที่ดิน และไม่เคย ครอบครอง ที่ดิน
ดังกล่าว การ ปลูก เฝิง ของ จำเลย จึง ไม่เป็นการ แย่ง การ ครอบครอง ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แต่อย่างใด ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย และ บริวาร รื้อถอน เพิงออก ไป ให้ พัน ที่ดิน ริมคลอง แม่กลอง หน้าที่ ดิน ที่ โจทก์ เช่า กับ วัด ใหญ่ ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม ให้ จำเลย และ บริวาร ระงับ การ ก่อทวน การ ใช้ สิทธิ ครอบครอง ที่ดินที่ โจทก์ เช่า ห้าม เกี้ยวข้อง

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ ตาม ที่ คู่ความ นำสืบรับ กัน ว่า โจทก์ เป็น ผู้เช่า ที่ดิน วัด ใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอ เมือง สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม ปลุก บ้าน อยู่อาศัยมา หลาย ปี แต่ ต้อง ทำ สัญญาเช่า เป็น รายปี ที่ดิน ที่ โจทก์ เช่า อยู่ ติดคลอง แม่กลอง ซึ่ง เป็น คลอง สาธารณะ บ้าน ที่ โจทก์ ปลุก หัน หน้า ไป ทางคลอง โจทก์ ใช้ ที่ ริมตลิ่ง หน้า บ้าน เป็น ทำน้ำ ขึ้น ลง และ จอด เรือ จำเลยก็ ปลุก บ้าน อยู่ ใน บริเวณ ใกล้เคียง กับ บ้าน โจทก์ แต่ ได้ นำ เรือ มา จอด ที่หน้า บ้าน โจทก์ มา นาน ประมาณ 10 ปี แล้ว ต่อมา จำเลย ปลุก เพิงใน บริเวณ ที่ จอด เรือ ซึ่ง อยู่ ห่าง จาก บ้าน โจทก์ ประมาณ 4 วา เป็น ที่ชาย ตลิ่ง อยู่ ใน ความ ดูแล ของ กรมเจ้าท่า โจทก์ เคย ฟ้องขับไล่ จำเลยอ้างว่า จำเลย อาศัย ศาล พิพากษายก ฟ้องคดี ถึงที่สุด แล้ว โจทก์ จึง มาฟ้องคดี นี้ มี ข้อ ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า โจทก์ ซึ่งเป็น ผู้เช่า ที่ดิน วัด ใหญ่ ปลุก บ้าน เรือน อยู่อาศัย จะ มีสิทธิ เช่นเดียว กับ ผู้เป็น เจ้าของ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 537หรือไม่ เห็นว่า ฟ้อง ของ โจทก์ บรรยาย ว่า เพิง ที่ จำเลย ปลุก อยู่ ที่ชายตลิ่ง หน้า บ้าน โจทก์ กีดขวาง บัง หน้า บ้าน โจทก์ ปิดบัง ทาง ลม แสง สว่างปิดบัง ทิวทัศน์ และ ทำให้ โจทก์ ไม่อาจ ใช้ ทำน้ำ ขึ้น ลง ได้ โดย สะดวก

เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ขาด ความสะดวก สบาย ขาด ความ สำราญ เสีย สุขภาพอนามัย
ขอให้ จำเลย รื้อ เพิง ดังกล่าว เป็น การ ขอให้ ขจัด ความเดือดร้อนรำคาญ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 แต่ ใน ขณะ เดียว กันก็ มี
ลักษณะ ให้ จำเลย ยุติ การกระทำ ที่ เป็น ละเมิด ต่อ โจทก์ ด้วย แม้ โจทก์จะ เป็น
เพียง ผู้เช่า ที่ดิน ของ วัด ใหญ่ ปลุก บ้าน อยู่อาศัย หาก ได้รับ ความ เดือดร้อน
รำคาญ จาก การกระทำ ของ จำเลย และ ได้รับ ความ เดือดร้อน เป็น พิเศษ โจทก์ ก็
อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ พ้อง ให้ ขจัดความ เดือดร้อน เป็น พิเศษ นั้น ได้ เพราะ เป็น
เจ้าของ บ้าน ซึ่ง ปลุก อยู่ใน ที่ดิน ดังกล่าว และ บ้าน เป็น อสังหาริมทรัพย์ จึง เข้า
กรณี ที่ระบุ ไว้ ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 โจทก์ จึง มี
สิทธิฟ้อง "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนแปลงประชากรโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นการติดต่อสื่อสารแม้อยู่
คนละซีกโลกก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ทันทีทั้งเสียงและภาพเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์
จึงกล่าวกันว่าเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดนเมื่อเป็นเช่นนี้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลกลับ

แคบเข้าถนัดตาสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือที่อยู่อาศัยเดิมที่ประชาชนมีที่ดินอยู่อาศัยใช้
ทำมาหากินคนละหลายสิบไร่หรือเป็นร้อยไร่แต่ปัจจุบันต้องรวมกันอยู่ในเนื้อที่เพียง
นิดเดียวเช่น15-20ตารางวาหรือตารางเมตรเท่านั้นแม่น้ำที่ดูกว้างใหญ่ไพศาลกลับ
แคบเข้าและตื้นเขินชาวบ้านเรือนแพที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำดูแน่นหนาขึ้นสิ่งเหล่านี้
กลายเป็นปัญหาของบ้านเมือง กฎหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้
สังคมนั้นอยู่กันด้วยความสงบไม่เบียดเบียนหรือกระทบกระทั่งกันหากกระทำการใด
อันเลยเถิดไปหรือกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเขาแล้วก็จำเป็น
ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและกฎหมายหลักดั้งเดิมของไทยซึ่งแม้ว่า
จะมีการตราใช้บังคับมาแล้วนานนับเกินกว่าครึ่งศตวรรษไม่สามารถครอบคลุมปัญหา
หรือกรณีพิพาทต่าง ๆ ได้ทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ใหม่หรือมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาแต่ก็ยังมีบางเรื่องบางบทมาตรายังสามารถบังคับใช้
หรือตีความให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ทั้งนี้คงต้องคำนึงถึงการอุดช่องแห่ง
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4เป็นสำคัญหลักการคุ้มครอง
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับแดนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ถือว่าเป็นบทที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกรบกวนในการที่จะอยู่อาศัย
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของตนโดยปกติสุขมีสิทธิที่จะได้รับการแบ่งปันใน
ธรรมชาติตามสมควรแม้ว่าจะมีบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ421อยู่แล้วก็ตามจึงจำเป็นต้องมีบทเฉพาะไว้ การ
คุ้มครองสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กรณีหนึ่งที่น่าสนใจและคงมีกรณีพิพาทกัน
มากขึ้นคือเรื่องการใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นได้รับความ
เสียหายหรือเดือดร้อนเกินกว่าควรคิดหรือคาดหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา1337อันเป็นหลักกฎหมายที่นำมาปรับวินิจฉัยข้อเท็จจริงกรณีพิพาท
คดีนี้ซึ่งบัญญัติว่า"บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความ
เสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและ

เหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไ้รู้
ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อน
นั้นให้สิ้นไปทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน" ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง
ดังกล่าวนี้จำกัดเฉพาะแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน
เกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไว้บุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่อาจได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว กรณีตามข้อเท็จจริงคดีนี้โจทก์เป็นเจ้าของบ้านโดยปลูกอยู่
ในที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งโจทก์เช่าเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดคลองแม่
กลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะบ้านที่โจทก์ปลูกหันหน้าไปทางคลองโจทก์ใช้ที่ดินริม
ตลิ่งหน้าบ้านเป็นทำน้ำขึ้นลงและจอดเรือจำเลยก็ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
บ้านโจทก์แต่ได้นำเรือมาจอดที่หน้าบ้านโจทก์มานานประมาณ10ปีแล้วต่อมาจำเลย
ปลูกเพิงในบริเวณที่จอดเรือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโจทก์ประมาณ8วาเป็นที่ชายตลิ่งอยู่ใน
ความดูแลของกรมเจ้าท่า ปัญหาว่าโจทก์เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัยจะมีสิทธิ
ฟ้องจำเลยโดยอาศัยเหตุที่ว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของ
จำเลยได้หรือไม่หรือเฉพาะแต่เจ้าของที่ดินซึ่งโจทก์เช่าเท่านั้นจึงจะมีอำนาจฟ้องใน
ปัญหานี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์แสดงว่าโจทก์ได้รับ
ความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลยและได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ
เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณี
ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ระบุไว้ว่าโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง
แนวคิดของศาลฎีกาที่ดีความคำว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ว่าหมายถึงเจ้าของบ้านซึ่งเช่าที่ดินปลูกบ้านอาศัยอยู่ใน
ที่ดินนั้นด้วยเป็นการแปลกฎหมายที่เป็นไปตามตัวบทอยู่แล้วและชอบด้วยเจตนาร
มย์แห่งกฎหมาย ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยขนาดไหนหรือเพียงใดเป็นเหตุให้
โจทก์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญและได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษเป็นเรื่องที่
โจทก์จะนำสืบพิสูจน์ให้เห็นเช่นนั้นซึ่งโจทก์อ้างหลายเหตุเช่นปิดบังทิศทางลมแสง

สว่างปิดบังทิวทัศน์แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีลมพัดเข้าบ้านโจทก์ได้หลายทางตรง
ชานบ้านโจทก์สามารถตากผ้าได้มีแดดส่องถึงดังนั้นเพิงหรือกระต๊อบของจำเลยจึงไม่
ได้บังอย่างที่โจทก์อ้างส่วนอีกเหตุหนึ่งโจทก์อ้างว่ากระต๊อบของจำเลยทำให้โจทก์ไม่
อาจใช้ทำน้ำขึ้นลงได้สะดวกในส่วนนี้ปรากฏว่าทำน้ำหน้าบ้านโจทก์มีเรือจอดอยู่3ลำ
เป็นของโจทก์1ลำเรือของจำเลย3ลำและเรือของบุคคลอื่นอีก1ลำทั้งชาวบ้านแถวนั้น
ยังใช้ทำน้ำหน้าบ้านโจทก์เป็นทำน้ำขึ้นลงและทางเดินตั้งแต่ปากตรอกบ้านจำเลยลงทำ
น้ำหน้าบ้านโจทก์กว้างประมาณ1เมตรมีกระต๊อบของจำเลยปลูกอยู่ติดทำน้ำศาลฎีกา
เห็นว่าลักษณะเช่นนี้จะทำให้ผู้ที่ต้องใช้ทำน้ำได้รับความไม่สะดวกและเดือดร้อน
เป็นพิเศษโปรดสังเกตด้วยว่าศาลฎีกาวินิจฉัยในลักษณะให้เห็นว่าทำน้ำนั้นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะชนอื่นด้วยซึ่งรวมถึงตัวโจทก์คนหนึ่งที่มีความเดือดร้อน
เป็นพิเศษจึงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์คือไม่เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นโดยให้จำเลย
และบริวารรื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินริมคลองแม่กลองหน้าที่ดินที่โจทก์เช่าให้
จำเลยและบริวารระงับการก่อกวนการใช้สิทธิครอบครองที่ดินที่โจทก์เช่าและห้าม
เกี่ยวข้อ ตัวอย่างคดีนี้ได้ทั้งหลักกฎหมายการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมเดียวกันอย่างมีความสุขพึงกระทำอย่างไรอย่างน้อยที่สุดการให้ความเมตตาแก่
กันจะเป็นหนทางที่จะไม่ต้องเสนอคดีสู่ศาลและพิพากษากันจนถึง3ศาลเช่นนี้และเมื่อ
คดีถึงที่สุดแล้วยังอาจต้องบาดหมางกันไปอีกแต่ก็ยังอยู่ในท้องที่เดียวกันจะมอง
หน้ากันได้อย่างไร พลประสิทธิ์ ฤทธิรักษา